МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны 01 дугаар сарын 19 № 07/06 Улаанбаатар хот

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД
Б.ЧОЙЖИЛСҮРЭН ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6-д “Хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах”, 7 дугаар зүйлийн 7.1.11-д “төрийн байгууллага, албан тушаалтан хүний эрхийг хангах, хамгаалах, хүндэтгэх үүргийн хэрэгжилтэд энэ хууль болон бусад хуулиар олгогдсон бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хяналт тавих” гэж тус тус заасны дагуу Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станц (ЭБУЦС)-ын бүтээн байгуулалттай холбоотой хүний эрхийн асуудалд хяналт тавин ажиллаж байна.

Энэ хүрээнд Комиссын ажлын хэсэг 2022 оны 10 дугаар сарын 17-21-ний өдрүүдэд Увс аймгийн Өмнөговь сумын Улиастай баг, Баян-Өлгий аймгийн Баяннуур сумын Цэцэгт багийн ЭБУЦС-ын нөлөөлөлд өртөж буй иргэд, малчдын хүний эрхийн асуудалд ажиглалт, мониторинг хийв. Ажиглалт, мониторингийн хүрээнд Увс аймгийн Өмнөговь сумын Улиастай багийн 35 иргэн, Баян-Өлгий аймгийн Баяннуур сумын Цэцэгт багийн 32 иргэн, аймаг, сум, багийн Засаг дарга, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга, Цагдаагийн газрын дарга зэрэг 10 гаруй албан тушаалтнуудтай уулзаж, ярилцлага хийв.

Мөн хөгжлийн төсөл, бүтээн байгуулалт, нүүлгэн шилжүүлэлт, төлөвлөлтийн хүрээнд нийтлэг баримталдаг олон улсын зарчим, хэм хэмжээ, хүний эрхийн стандартуудыг үндэсний эрх зүйн зохицуулалттай харьцуулан судалж, холбогдох бичиг баримт, тогтоол, захирамж, тушаал шийдвэр, судалгаа мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийн, иргэд, малчдаас гаргаж буй санал хүсэлт, гомдол, мэдээллийг тандан судалж, тэдэнд тулгамдаж буй асуудал, түүний шалтгааныг тодорхойлж үзэхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

- Нөлөөлөлд өртөж буй иргэд, малчид жилийн дөрвөн улирлын гуравд нь буюу 10 сард нь тухайн бүс нутагт амьдарч, мал аж ахуй эрхлэн, хадлан тэжээл авч амьжиргаагаа залгуулдаг онцлогтой. Гэвч шинэ суурьшлын бүс тодорхойгүй, нүүлгэн шилжүүлэлт хэзээ, хаашаа хийх нь тодорхойгүй байна. Аймаг, сумын удирдлагын зүгээс зэргэлдээ, хил залгаа аймаг, сумдын засаг дарга нарт иргэд, малчдыг шилжүүлэн суурьшуулах асуудлаар албан бичиг явуулсан бөгөөд бүгдээс нь татгалзсан хариу авжээ.

- Засгийн газар, холбогдох яам, Төслийн удирдах хороо, Төслийн нэгж иргэдийн гомдол, мэдээлэл, санал хүсэлтэд хариу өгдөггүй үйл ажиллагааны үнэн зөв, бодитой мэдээлэл болон цаг үеийн бусад мэдээллийг нөлөөлөлд өртсөн иргэд, малчид тухай бүр шуурхай авч чадахгүй хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, нийгмийн сүлжээгээр мэдээлэл авч байна. Нөлөөлөлд өртөж буй иргэд, малчид төсөл хэрэгжүүлэгчидтэй бодитоор зөвлөлдөж чадахгүй байгаагаас тэдний амьдралын идэвхтэй хэв маяг алдагдаж, гэр бүлийн амьжиргаа, ахуйгаа сайжруулах талаар тодорхой шийдвэр

гаргаж чадахгүй, хүлээлтийн байдалд шилжин, удахгүй нүүнэ гэх болсон нь тэдний гэр бүл, үр хүүхдүүдийн сурч боловсрох эрхэд сөрөг нөлөө үзүүлж байгааг хэлсэн.

- Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгж иргэд, малчидтай бодитоор зөвлөлдөж, зөвшилцөөгүйн улмаас үл хөдлөх эд хөрөнгийн үнэлгээ, нөхөх олговроо тохиролцож чадахгүй, нүүлгэн шилжүүлэлт хийх газрын тодорхойгүй байдал, түүнчлэн зарим иргэд нөхөх олговорт хамрагдахгүй, орхигдсон гэсэн асуудлаар эдийн засаг, сэтгэл санааны дарамтад орох болсон байна. Тухайлбал Баян-Өлгий аймгийн Баяннуур сумын 35 өрх, Увс аймгийн Өмнөговь сумын 47 өрхийн 162 иргэн, төслийн үнэлгээнд хамрагдалгүй орхигдсон. Мөн Баян-Өлгий аймгийн Баяннуур суманд 14 жил амьдарч байгаа обьектив эрхтэй, харьяалалгүй 1 иргэн нөхөх олговорт хамрагдахгүй орхигдож байгаагаа илэрхийлсэн.

- Хөрөнгийг доогуур үнэлж, зах зээлийн үнэлгээнээс бага хэмжээгээр тогтоох, бусад үл хөдлөх хөрөнгийг үнэлэхгүй орхих, мөн гэрээний нөхцөлөөр тулган шаардалт тавих байдлаар хандаж болзошгүй байна гэж иргэд, малчид үзэж байна. Тухайлбал Баян-Өлгийн аймгийн Баяннуур сум, Увс аймгийн Өмнөговь сумын иргэд, малчдын хөрөнгийн үнэлгээ ялгаатай байна. Үнэлгээнд бургасан хашаа (марьлан хашаа) бага үнэлгээтэй жишээ нь иргэн Э.Н-ийн бургасан хашаа 231,200 төгрөгөөр, иргэн Н.Б-ийн 2 газрын малын хашааг 462,600 төгрөг үнэлсэн. Иргэд, малчид, байгаль орчноо хамгаалж, бургасаар хашаа хороогоо барьдаг. Гэтэл энэ нь үнэлэгдэхгүй Увс аймаг руу гэрээ тээвэрлэх тээврийн зардал болж байна. Мөн нөлөөлөлд өртөж буй иргэн бүрд олгох 15,200,000 төгрөгийн нөхөх олговрыг 30+30+30+10 гэсэн хувиар 4 жилийн хугацаанд үе шаттай олгохоор төлөвлөсөн нь иргэдийг он дамжин чирэгдүүлж болзошгүйгээс гадна төгрөгийн ханш өдрөөс өдөрт унаж үнэгүйдэж байгаа цаг үеийн онцлогийг харгалзан нөхөх олговрыг 2 хувааж авах, мөн тээвэрлэлтийн зардлыг шийдэх эсэхийг тодорхой болгох хэрэгтэй гэсэн санал хүсэлт гаргасан.

- Иргэд, малчдыг үл хүндэтгэх, үл ойшоох, тэдэнтэй ёс зүйгүй хандсан тохиолдол гарсан тул тэд хууль тогтоомжид зааснаас ангид, зүй бус шаардлага тавих, хуурч мэхлэн, амлалтдаа хүрэхгүй хохироох вий гэсэн айдас, болгоомжлолтой байна. Түүнчлэн иргэд, малчдыг нүүлгэн шилжүүлэхэд тэдний хүний эрхийн нөхцөл байдлыг дордуулахгүй байх, амьжиргааны эх үүсвэр, орлого, ажлын байрыг алдагдуулахгүй байхад чиглэсэн ямар арга хэмжээг хэрхэн хэрэгжүүлэх нь тодорхойгүй байгаад санаа зовниж байгаагаа илэрхийлсэн.

- Төслийн нөлөөлөлд өртөж буй сум, багийн удирдлагын санал хүсэлт, иргэд, малчдын гомдол, мэдээлэлд хариу өгөхгүй, шийдвэрлэхгүй, чирэгдүүлж байна. Мөн Төслийн удирдах хороо, Төслийн нэгж, аймгуудын ажлын хэсгийн уялдаа холбоо хангагдахгүй, тухайн ажлын хэсгүүдэд иргэд, малчид, иргэний нийгмийн төлөөлөл огт байхгүй, төсөл хэрэгжүүлэгчид тавих иргэдийн хяналт хангалтгүй байна.

- Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.5 дахь хэсэгт заасны дагуу Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланг төсөл хэрэгжүүлэгч, үнэлгээ хийсэн мэргэжлийн байгууллага хамтран нөлөөлөлд өртөх орон нутгийн оршин суугч иргэдэд танилцуулах ажлыг зохион байгуулаагүй, уг үнэлгээ бодитой, бүрэн хийгдсэн гэдэг нь эргэлзээтэй байгаа учир хянан магадалгааг дахин хийлгэх хүсэлттэй байгаагаа илэрхийлсэн.

- Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.9 дэх хэсэгт заасан “Төсөл хэрэгжүүлэгч нь Байгаль орчныг хамгаалах талаар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийн баталгаа болгон тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд шаардагдах зардлынхаа 50-иас доошгүй

хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн хөрөнгийг тус сум, дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн тусгай дансанд төвлөрүүлэх" нь одоогоор хэрэгжиж эхлээгүй байна. Мөн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.4-т заасан хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ хийгдээгүй байна.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблейн 1948 оны 217/A/III/ дугаар тогтоолоор баталсан Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалд хүн бүрийн орон байр, газар, өмчтэй байх эрхийг баталгаажуулсан. Монгол Улсын нэгдэн орж, соёрхон баталсан Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт, Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактад заасан шаардлагын дагуу хүн бүрийн орон байраар хангагдах эрхийг хүндэтгэх, хамгаалах, хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Энэхүү эрх нь хүний үндсэн эрх бөгөөд энэ нь газартай холбоотой болон өмчлөх эрхтэй салшгүй холбоотой хэрэгждэг. Уг эрхэд хүний хувийн халдашгүй байдал, гэр бүл болон хувийн эзэмшлийн аюулгүй байдалд дур мэдэн эсвэл хууль бусаар халдахаас хамгаалуулах эрх багтдаг болно.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий Ассемблейн 1986 оны 41/128 дугаар тогтоолоор баталсан "Хөгжих эрхийн тухай тунхаглал"-д хөгжих эрх нь заавал эдлэх эрх бөгөөд хүн бүр нийгэм, эдийн засаг, соёл, улс төрийн хүрээнд сайн дураар, идэвхтэй, утга учиртай, бодитой оролцож, хувь нэмрээ оруулж, тэдгээрийн үр шимийг хүртэх эрх үйл явцыг баталгаажуулсан билээ. Уг тунхаглалд "Хөгжил гэдэг нь нийт иргэд, хувь хүмүүсийн идэвх, чөлөөт оролцоонд үндэслэн гарч буй үр ашгийг шударгаар хуваарилах, бүх нийтийн сайн сайхан байдлыг хангах зорилго бүхий улс төр, эдийн засаг, нийгэм, соёлын цогц үйл явц мөн", "Хөгжих нь аливаа хүний эрх, эрх чөлөөг баталгаатай эдлэхүйц нийгэм, эдийн засаг, улс төр, соёлын хөгжилд оролцож, хувь нэмэр оруулж, үр шимийг хүртэх хүний салшгүй эрх" хэмээн тодорхойлжээ.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн хорооны 1991 оны 4 дүгээр Ерөнхий зөвлөмжийн 8 дахь хэсэгт иргэний газартай холбоотой өмчлөх эрхийг баталгаатай хангахын тулд газар болон орон байрны эзэмшлийн эрх зүйн аюулгүй байдлыг хангах, үйлчилгээ, материал, дэд бүтцийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, худалдан авч болохуйц, зохистой, хүртээмжтэй, соёлын хувьд шаардлага хангахуйц орон байраар хангагдах баталгааг төр бүрдүүлэх үүрэгтэй болохыг заасан. Ингэхдээ олон нийтийн оролцоо, эрх зүйн зайлшгүй, шударга процесс, шударга нөхөх олговор олгох хүний эрхийн талаарх олон улсын эрх зүй, хэм хэмжээг мөрдсөн үед Засгийн газар нийтийн хэрэгцээнд зориулж газрыг нөхөх олговортойгоор эргүүлэн авах эрхтэй юм. Үүнийг хангаагүй нүүлгэн шилжүүлэлтийг олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээнд "албадан нүүлгэх" гэж үздэг.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн хороо нь нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртөж буй иргэдтэй "Бодитоор зөвлөлдөх" нь албадан нүүлгэлтээс хамгаалах үндсэн арга хэмээн тодорхойлсон. Нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртөж буй хүмүүсийн бодит оролцоог хангахын тулд бүрэн, зөв мэдээллээр цаг тухайд нь хангаж, мэдээллийг нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртөж буй хүмүүст ойлгогдохуйц хэлбэр, хэлээр хүргэх ёстой. "Бодитоор зөвлөлдөх" гэдэг нь нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртөгч, түүний гэр бүлийн гишүүдэд бодож тунгаах, хэлэлцэх, нөхөх олговор, дахин суурьших газар, нүүлгэн шилжүүлэлт зэрэг холбогдох төлөвлөгөөнд санал өгөх, засаг захиргааны байгууллагад асуудал тавих, хариу авах үйл явцыг хэлнэ гэжээ.

Орон байраар хангагдах эрхийн асуудал хариуцсан Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Тусгай илтгэгч нь 2007 онд улс орнуудын Засгийн газарт мэдээлэх, зөвлөх, мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх чиг үүргийнхээ хүрээнд "Хөгжилд суурилсан

нүүлгэн шилжүүлэлтийн талаарх Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын суурь зарчим ба удирдамж"[1]-ыг боловсруулсан. Уг удирдамжид нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотой хэм хэмжээ, нүүлгэн шилжүүлэлтийн өмнө, дараа үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ болон албадан нүүлгэхээс урьдчилан сэргийлэх хууль зүйн хамгаалалтыг тогтоож, орон байраар хангах, нөхөх олговрыг шийдвэрлэх, нүүлгэн шилжүүлэх, шинээр суурьших явцыг хянах төрийн оролцооны хэлбэр зэргийг тодорхойлсон байна.

Олон улсын хэмжээнд аливаа бүтээн байгуулалт, нүүлгэн шилжүүлэлт, шинэ суурьшлын бүс бий болгох зэрэг төлөвлөлтийн процессын үйл ажиллагааг хууль ёсны дагуу, хүний эрхийн зарчим, хэм хэмжээнд нийцүүлэх, түүнчлэн төслийн үйл ажиллагааг үр нөлөөтэй, бодитой, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийг үнэлэх, хэмжих шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлох үүднээс дараах зарчмыг удирдлага болгодог байна. Үүнд:

- Бүтээн байгуулалт, нүүлгэн шилжүүлэлт, төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг хуулийн дагуу хэрэгжүүлэх;
- Иргэдийн нийгэм, улс төр, эдийн засгийн харилцааны тодорхой асуудлыг шийдвэрлэхэд оролцох эрхийг хангах бүхий л нөхцөлийг алсын хараатай, урьдчилан тооцсон байх;
- Бүтээн байгуулалт, нүүлгэн шилжүүлэлт, төлөвлөлтийн зорилгыг нарийвчлан тодорхойлсон байхын сацуу зорилгод хүрэх арга замыг мөн нарийвчлан тодорхойлсон байх;
- Үр шимийг хүн бүр урт хугацаанд хүртэх боломжтой байхаар тооцох;
- Зардлыг хамгийн бага байхаар, харин үр ашгийг хамгийн өндөр байхаар төлөвлөх;
- Үүрэг хүлээгчид нөлөөлөлд өртөж буй иргэдийн эрхийг хүндэтгэх, тэднийг дэмжин ажиллах;
- Эрх, ашиг сонирхол нь хөндөгдөж байгаа болон хөндөгдөж болзошгүй иргэдтэй бодитоор зөвлөлдөх, санал бодлоо илэрхийлэх боломжоор хангах;
- Бүтээн байгуулалт, нүүлгэн шилжүүлэлт, төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг иргэдийн оролцоо, хяналттайгаар хэрэгжүүлэх;
- Иргэдийн эрх тэгш байдлыг хангах, үл ялгаварлан гадуурхах;
- Нүүлгэн шилжүүлэлт хийхээс өмнө хуульд заасан эсхүл хангалттай хугацааны өмнө эрх, ашиг сонирхол нь хөндөгдөж буй иргэдэд урьдчилан мэдээлэх, шаардлагатай мэдээллээр тогтмол хангах;
- Шударга нөхөх олговор олгох;
- Нийгмийн зорилтот бүлгийн онцлогийг харгалзсан, аливаа эрсдэлийг тооцсон нэмэлт төлөвлөгөөтэй байх зэрэг болно.

Хөгжлийн томоохон төслийг хэрэгжүүлэхэд хүний эрхийг хамгаалж, ханган ажиллах нь Монгол Улсын Засгийн газар олон улсын өмнө болон нийт иргэдийнхээ өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлж байгаа хэлбэр юм. Хөгжлийн төсөл, санаачилга хэрэгжсэнээр манай улсын нийгэм, эдийн засгийн чадавх сайжирч, иргэдийн амьдралын чанар, амьжиргааны түвшин дээшлэхэд чухал ач холбогдолтой.

Түүнчлэн эдийн засаг, нийгмийн харилцааны тогтвортой хөгжлийг бүрдүүлэхэд хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх, хамгаалах, хангах нь хөгжлийн зорилго төдийгүй, хөгжилд хүрэх үндсэн арга хэрэгсэл бөгөөд төслийн үйл ажиллагааг иргэдийн өмчлөл, эзэмшлийн газар дээр зөвхөн тэдний оролцоо, зөвшөөрөлд тулгуурлан тэднээс гаргасан санал, санаачилгыг төлөвлөгөөндөө тусган хэрэгжүүлж, үнэн зөв мэдээллийг шуурхай, тасралтгүй хүргэж, тэдэнтэй бодитоор зөвлөлдөх нь хүний эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх үндсэн шаардлага болно.

---

[1] "Хөгжилд суурилсан нүүлгэн шилжүүлэлтийн талаарх Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын суурь зарчим ба удирдамж. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага Баримт А/ХЭК/4/18 (UN DOC, A/HRC/4/18)

Хөгжлийн төсөл, хөтөлбөр, санаачилга дахь төлөвлөлтийн үйл явц, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг хууль ёсны дагуу, хүний эрхийн зарчим, хэм хэмжээнд нийцүүлэх, оролцогч талуудын эрх ашгийг тэгш хангахад "Бодитоор зөвлөлдөх" механизмыг иж бүрэн, үр нөлөөтэй хэрэгжүүлэхэд анхаарах шаардлагатай юм.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ЭБУЦС-ын бүтээн байгуулалтын нөлөөлөлд өртөж буй иргэд, малчдын эрхийг хамгаалах, хангах чиглэлээр Комиссын гишүүний дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Хүний эрх, эрх чөлөөг гагцхүү хуульд заасан үндэслэлээр хязгаарладаг тул хүний эрхийг зүй бусаар хязгаарласан аливаа шийдвэр гаргахгүй байх, хүний эрхийг зөрчих аливаа үйлдэл, хууль бус үйл ажиллагаанаас зайлсхийх, татгалзах;

2. Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг иргэд, олон нийтийн оролцоотойгоор боловсруулж, хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэх, уг төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн талаар нээлттэй, ил тод мэдээлэх,

3. Төслийн үйл ажиллагааны талаар сум, багийн иргэд, малчидтай уулзаж, санал бодлыг нь сонсох, нөлөөлөлд өртөж буй өрх гэрийн гишүүн тус бүртэй "Бодитоор зөвлөлдөх" механизмыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх;

4.Эмэгтэйчүүд, ахмад настан, үндэсний цөөнх, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, харьяалалгүй хүн гэх мэт нийгэмд эзлэх байр суурь, хүлээн зөвшөөрөгдөх байдал зэргээсээ болж төлөвлөлтийн үйл явцад оролцож чадахгүй байж болзошгүй иргэд, малчдад төслийн үйл ажиллагаа харилцан адилгүй үр дагавар авчрах магадлалтай гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, хүн амын тэдгээр бүлгийн оролцоог хангах тусгайлсан арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх;

5.Хүн бүр, тэр тусмаа газар өмчлөх, эзэмших хууль ёсны эрхгүй иргэдийг албадан нүүлгэх, орон гэргүй болох эрсдэлээс хамгаалж, тэднийг төслийн үйл ажиллагааны талаарх шаардлагатай, үнэн зөв мэдээллээр тогтмол хангах мэдээллийг хүртээмжтэй, танилцахад хялбар болгож, хялбаршуулах;

6.Ижил төстэй усан цахилгаан станцын үйл ажиллагааг иргэд, малчдад танилцуулах аялал хийх, түүний эдийн засаг, нийгэмд үзүүлэх эерэг нөлөөллийн талаар сурталчилгаа нөлөөллийн ажлуудыг үе шаттай авч хэрэгжүүлэх;

7.Төслийн удирдах хороо, Төслийн нэгж болон аймаг, орон нутгийн ажлын хэсгийн үйл ажиллагааг уялдуулах, ажлын хэсэг бүрд иргэд, малчид болон иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөллийг оролцуулах боломжийг бүрдүүлэх, төслийн үйл ажиллагааг тэдний оролцоо, хяналттайгаар хэрэгжүүлэх;

8.Хүний эрхийн олон улсын хэм хэмжээ, зарчим, стандарт шаардлагад нийцүүлэн нүүлгэн шилжүүлэлтийг зохион байгуулж, нөлөөлөлд өртөж буй иргэд, малчдад дахин болон түр суурьших бүсийг санал болгох;

9.Газрын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.4 дэх хэсэгт хувийн гэр, орон сууцны хашааны газрыг нөхөх олговортойгоор солих, эргүүлэн авах тохиолдолд түүнийг чөлөөлөх ажлыг зөвхөн 05 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хооронд хийхээр заасан. Иймд хуульд заасан хугацаанаас өмнө хүйтний улиралд нүүлгэх мэдэгдэл өгөх, мэдэгдэлд заасан хугацаанд нүүх, газар, орон байраа суллахыг шаардахгүй байх, нийтээр амрах баярын өдрүүдэд нүүлгэн шилжүүлэлт хийхгүй байх;

10.Гэрээний хууль зүйн үр дагавар, ялангуяа бодит үр дүн нь зохих ёсоор хангагдахгүй нөхцөлд иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх болон эдийн засаг, нийгэм, соёлын бусад эрхэд сөрөг үр дагавар үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг тухай бүр авч хэрэгжүүлэх;

11.Иргэд, малчдын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн баталгааг хангах, шилжин суурьших газрын шинж байдлаас хамааран тэдний амьжиргаанд нь ирээдүйд гэм хор учрах эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор газрын төлөв байдал, чанарыг тодорхойлоход дэмжлэг үзүүлэх;

12.Иргэд, малчидтай харьцахдаа хувийн шинж байдлаар нь ялгаварлан гадуурхахгүй, зүй бус харьцахгүй, дарамт, хүчирхийлэл үзүүлэхгүй, тэдэнтэй эрх тэгш харьцаж, хүндэтгэлтэй хандах;

13.Иргэд, малчдыг хууль болон гэрээгээр олгогдсон эрх, үүрэг, хариуцлага, хөрөнгийн үнэлгээний талаар системтэй, үнэн зөв мэдээллээр хангах, үнэлгээний ажлын гүйцэтгэлийн чанарт анхаарах;

14.Иргэд, малчид өөрсдөө болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагаараа дамжуулан хуулийн хүрээнд шаардах эрхээ хэрэгжүүлэх, эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол хөндөгдсөн асуудлаар төрийн зохих байгууллагад гомдол, мэдээлэл, санал хүсэлтээ гаргах эрхээ үр дүнтэй хэрэгжүүлэх нөхцөл боломжоор хангах, төслийн үе шатанд иргэд, олон нийтээс гаргасан аливаа санал, хүсэлт, гомдлыг шуурхай шийдвэрлэж, хуулийн хугацаанд хариуг өгч хэвших.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Энэхүү Комиссын гишүүний зөвлөмжийн мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг: Увс аймгийн Засаг дарга Ч.Чимэд, Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Х.Арман нарт.

ГИШҮҮН С.ДОНДОВ